

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2944/2536

นาง นิตทิกุล พานิช การ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ครู นครราชสีมา
จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

นาง สุภาพ ชอมกระโทก ที่ 1 กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 311

พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2511 มาตรา 14

จำเลยที่ 1 มีเงินค่าหุ้นอยู่ในสหกรณ์ผู้ร้อง จำเลยที่ 1 ย่อมมีสิทธิเรียกร้องเงินค่าหุ้นดังกล่าวจากผู้ร้อง เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงมีสิทธิที่จะอายัดเงินค่าหุ้นซึ่งจำเลยที่ 1 มีสิทธิเรียกร้องในเงินดังกล่าวต่อผู้ร้องได้ หากจำต้องอายัดเฉพาะใบหุ้นไม่หนังสือแจ้งการอายัดของเจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ร้องส่งมอบเงินค่าหุ้นของจำเลยที่ 1 ให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดหรือเงื่อนไขแห่งสิทธิเรียกร้องที่จำเลยที่ 1 มีต่อผู้ร้อง จึงไม่มีเหตุที่จะต้องเพิกถอนคำสั่งอายัดดังกล่าว

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินและค้ำประกัน ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 42,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์จำเลยทั้งสองผิดนัดโจทก์จึงขอให้ศาลตั้งเจ้า

พนักงานบังคับคดีอายุทรัพย์ของจำเลยทั้งสอง เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งอายัดเงิน
ค่าหุ้นของจำเลยที่ 1 ที่มีอยู่ในสหกรณ์จำนวนเงิน 42,800 บาท

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า คำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่สั่งอายัดเงินค่าหุ้นของ
จำเลยที่ 1 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าพนักงานบังคับคดีชอบที่จะมีคำสั่งให้ผู้ร้องส่ง
มอบตราสารที่แสดงมูลค่าหุ้น(ใบหุ้น) ของจำเลยที่ 3 แล้วนำออกขายทอดตลาดแทน
การส่งเงินค่าหุ้นและจำเลยที่ 1 ได้จำนำหุ้นเป็นประกันการชำระหนี้แก่ผู้ร้องผู้ร้องจึง
เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิในเงินค่าหุ้นดังกล่าวจำเลยที่ 1 ยังไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาเงินค่า
หุ้นจนกว่าจะพ้นจากการเป็นสมาชิกและปราศจากภาระหนี้ที่มีต่อผู้ร้อง เจ้าพนักงาน
บังคับคดีจะบังคับคดีให้กระทบสิทธิของผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้ขอให้เพิก
ถอนคำสั่งอายัด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งให้ยกคำร้องคำคำร้องเป็นพับ

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อจำเลยที่ 1 มีเงินอยู่ในสหกรณ์ผู้ร้อง จำเลยที่ 1 ย่อมมี
สิทธิเรียกร้องเงินค่าหุ้นดังกล่าวจากผู้ร้อง เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงมีสิทธิที่จะอายัด
เงินค่าหุ้นซึ่งจำเลยที่ 1 มีสิทธิเรียกร้องในเงินดังกล่าวต่อผู้ร้องได้หาจำต้องอายัด
เฉพาะใบหุ้นดังที่ผู้ร้องฎีกาไม่ ส่วนสิทธิเรียกร้องของจำเลยที่ 1 จะมีขึ้นเมื่อใดย่อม
เป็นไปตามข้อบังคับของผู้ร้องซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511
มาตรา 14(5)ในเรื่องนี้ หากข้อบังคับของผู้ร้องกำหนดไว้ว่าสิทธิเรียกร้องเงินค่าหุ้น
ของจำเลยที่ 1 ยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจำเลยที่ 1 จะพ้นจากการเป็นสมาชิกและ

ปราศจากภาระหนี้ที่มีต่อผู้ร้องแล้วผู้ร้องก็ชอบที่จะตอบแจ้งเหตุขัดข้องในการส่งเงิน
ค่าหุ้นของจำเลยที่ 1 ไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีตามหนังสือสอบถามของเจ้า
พนักงานบังคับคดี เมื่อหนังสือแจ้งการอายัดของเจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้กำหนด
ระยะเวลาให้ผู้ร้องส่งมอบเงินค่าหุ้นของจำเลยที่ 1 ให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดหรือ
เงื่อนไขแห่งสิทธิเรียกร้องที่จำเลยที่ 1 มีต่อผู้ร้อง จึงไม่มีเหตุที่จะต้องเพิกถอนคำสั่ง
อายัดดังกล่าว

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>